

Dienstleistungsvertrag „Ted am Telefon“

Vertragsnr. _____

KI-Telefonassistent für Tattoo-Studios

Anbieter

DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt)
handelnd unter der Marke „TattooLeadz“
[Straße Nr., PLZ Ort]
vertreten durch Domenic Schilling
[Amtsgericht, HRB-Nr.] · USt-IdNr. [USt-IdNr.]
E-Mail: tattooleadz@gmail.com

Kunde (Studio)

Firma / Studio

Inhaber /
vertreten durch

Straße, PLZ, Ort

E-Mail · Telefon

USt-IdNr. /
Steuernr.**Bestellung**

Vergütungsmodell (bitte eines wählen)

- ☐ **Modell A · Kauf:** einmalig 1.499 €, inklusive Einrichtung, Betrieb und Betreuung, keine monatliche Vergütung
☐ mit Aktionscode _____: einmalig 1.249 €
- ☐ **Modell B · Provision:** 10 % des Tattoo-Preises (netto) je provisionspflichtigem Tattoo-Termin nach § 5, keine Einrichtungs- und keine Monatsgebühr

Gesprächsminuten (beide Modelle)

500 Minuten je Kalendermonat inklusive (Fair Use), darüber 0,15 € je angefangener Gesprächsminute

Umzuleitende Studio-Rufnummer(n)

Zusammenfassungen an (WhatsApp /
E-Mail)

Betriebsmodus

- ☐ nur bei Nichtannahme/besetzt/geschlossen (empfohlen) ☐
immer

Zahlungsart

- ☐ SEPA-Lastschrift (Anlage B) ☐ Kreditkarte (über Stripe) ☐
Überweisung nach Rechnung (nur Modell A)

Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Anlagen A (Leistungsbeschreibung), B (SEPA-Mandat, falls gewählt) und der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) sind Bestandteil dieses Vertrags.

§ 1 Vertragsgegenstand

- Der Anbieter stellt dem Kunden einen KI-gestützten Telefonassistenten („Ted“) bereit, der eingehende Anrufe für das Studio des Kunden entgegennimmt, allgemeine Fragen anhand der vom Kunden bereitgestellten Informationen beantwortet, Anliegen und Tattoo-Anfragen aufnimmt und dem Kunden eine Zusammenfassung übermittelt. Einzelheiten ergeben sich aus Anlage A.

2. Der Vertrag richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne von § 14 BGB. Der Kunde bestätigt, den Vertrag in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit zu schließen.
3. Der Kunde wählt bei Vertragsschluss eines der Vergütungsmodelle Kauf (Modell A) oder Provision (Modell B). Der Leistungsumfang nach Anlage A ist in beiden Modellen gleich.

§ 2 Leistungen des Anbieters

1. **Einrichtung:** Der Anbieter richtet den Telefonassistenten auf Grundlage des vom Kunden ausgefüllten Fragebogens ein, stellt eine deutsche Rufnummer bereit, auf die der Kunde Anrufe umleitet, konfiguriert Begrüßung, Stimme, Wissensbasis und die Übermittlung der Zusammenfassungen und testet das System vor der Inbetriebnahme gemeinsam mit dem Kunden. Ziel ist eine Inbetriebnahme innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang des vollständigen Fragebogens; dies ist ein unverbindlicher Richtwert.
2. **Betrieb:** Der Anbieter betreibt den Assistenten während der Vertragslaufzeit, pflegt Änderungen der Studio-Informationen ein, die der Kunde in Textform mitteilt (in der Regel innerhalb von zwei Werktagen), und überwacht die Funktion stichprobenartig.
3. **Studio-Portal:** Der Anbieter stellt dem Kunden für die Vertragsdauer ein Online-Studio-Portal bereit, in dem die vom Assistenten aufgenommenen Anfragen einsehbar sind und im Modell B Buchungen gemeldet werden.
4. **Support:** Die Betreuung ist in beiden Modellen ohne gesonderte Vergütung enthalten. Erreichbarkeit per E-Mail und WhatsApp an Werktagen (Mo–Fr, außer bundeseinheitliche Feiertage) von 9 bis 17 Uhr. Störungen, die den Betrieb ganz verhindern, bearbeitet der Anbieter vorrangig.
5. **Verfügbarkeit:** Der Anbieter strebt eine Verfügbarkeit von 98 % im Monatsmittel an. Ausgenommen sind angekündigte Wartungen sowie Störungen, die außerhalb des Einflussbereichs des Anbieters liegen, insbesondere Störungen der Telefonnetze, des Anschlusses des Kunden oder eingesetzter Drittanbieter.
6. Der Anbieter darf zur Leistungserbringung Unterauftragnehmer und technische Dienstleister einsetzen (z. B. Telefonie, Sprach- und KI-Dienste, Automatisierung). Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt der AVV.

§ 3 Funktionsweise und Grenzen des KI-Assistenten

1. Der Assistent ist ein KI-System. Er gibt sich gegenüber Anrufern zu Beginn des Gesprächs als digitaler bzw. KI-Assistent zu erkennen. Der Kunde wird diese Kennzeichnung nicht entfernen lassen.
2. Der Assistent gibt keine verbindlichen Preise, Preisspannen oder Terminzusagen ab und schließt keine Verträge im Namen des Kunden. Verbindliche Absprachen trifft ausschließlich der Kunde.
3. Antworten des Assistenten beruhen auf den Informationen des Kunden und auf automatisierter Sprachverarbeitung. Trotz sorgfältiger Einrichtung können Missverständnisse, unvollständige oder fehlerhafte Angaben (z. B. falsch verstandene Namen oder Nummern) nicht ausgeschlossen werden. Der Kunde prüft die Zusammenfassungen und meldet erkennbare Fehler, damit der Anbieter nachbessern kann.
4. Der Assistent erteilt keine medizinische oder rechtliche Beratung. Hinweise auf gesundheitliche Beschwerden werden als dringend markiert und an den Kunden weitergeleitet.

§ 4 Mitwirkungspflichten des Kunden

1. Der Kunde stellt die für die Einrichtung erforderlichen Informationen vollständig und richtig bereit und teilt Änderungen (Öffnungszeiten, Urlaube, Team, Regeln) rechtzeitig in Textform mit.
2. Der Kunde richtet die Rufumleitung bei seinem Telefonanbieter ein bzw. unterstützt den Anbieter dabei. Kosten des Telefonanschlusses und etwaige Kosten der Rufumleitung bei seinem Telefonanbieter trägt der Kunde.
3. Der Kunde ist für die Verarbeitung der Anruferdaten datenschutzrechtlich Verantwortlicher. Er informiert Anrufer in geeigneter Weise (z. B. in seiner Datenschutzerklärung und mit dem vom Anbieter bereitgestellten Aushang) über den Einsatz des Assistenten.

4. Der Kunde nutzt den Assistenten nur für den Betrieb seines Studios und nicht für rechtswidrige Zwecke, insbesondere nicht für unerlaubte Werbeanrufe.

§ 5 Vergütung und Zahlung

1. **Modell A (Kauf):** Der Kunde zahlt eine einmalige Vergütung in Höhe von 1.499 € netto, bei Angabe eines gültigen Aktionscodes 1.249 € netto. Damit sind Einrichtung, Betrieb und Betreuung abgegolten; eine monatliche Grundvergütung fällt nicht an. Die einmalige Vergütung wird mit Vertragsschluss fällig.
2. **Modell B (Provision):** Der Kunde zahlt weder eine Einrichtungs- noch eine monatliche Grundvergütung. Er zahlt für jeden provisionspflichtigen Tattoo-Termin eine Provision in Höhe von 10 % der Bemessungsgrundlage.
3. **Zuordnung:** Ted-Anfrage ist jede Anfrage eines Endkunden, die der Assistent aufgenommen und dem Kunden übermittelt hat; sie wird im Studio-Portal angezeigt. Ein Tattoo-Termin ist provisionspflichtig, wenn er mit dem Endkunden einer Ted-Anfrage innerhalb der ersten 6 Monate nach Eingang dieser Anfrage gebucht wird. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Buchung, nicht der Termin selbst. Findet ein gemeldeter Termin nicht statt und erhält der Kunde hierfür keine Vergütung, entfällt die Provision; der Kunde korrigiert die Meldung im Studio-Portal.
4. **Bemessungsgrundlage** ist der mit dem Endkunden vereinbarte Tattoo-Preis netto, also ohne Umsatzsteuer und ohne Trinkgeld. Ändert sich der vereinbarte Preis, ist der geänderte Preis maßgeblich.
5. **Meldepflicht:** Der Kunde trägt jeden provisionspflichtigen Tattoo-Termin mit Buchungsdatum und vereinbartem Preis im Studio-Portal ein, spätestens bis zum 3. des Folgemonats für die im Vormonat gebuchten Termine. Nachträgliche Änderungen meldet er ebenso.
6. **Nachweis und Prüfrecht:** Bestehen begründete Zweifel an der Vollständigkeit oder Richtigkeit der Meldungen, kann der Anbieter geeignete Nachweise verlangen, insbesondere eine stichprobenartige Einsicht in das Terminbuch für die betroffenen Ted-Anfragen. Der Kunde wirkt hieran in angemessener Frist mit. Personenbezogene Daten von Endkunden werden nur offengelegt, soweit dies für die Prüfung erforderlich ist. Nicht oder unzutreffend gemeldete provisionspflichtige Termine werden nachberechnet.
7. **Abrechnung:** Der Anbieter rechnet die Provisionen auf Grundlage der Meldungen einmal im Monat für den Vormonat ab und zieht den Betrag per SEPA-Lastschrift oder über die hinterlegte Karte ein.
8. **Fair Use (beide Modelle):** Je Kalendermonat sind 500 Gesprächsminuten inklusive. Nicht genutzte Minuten verfallen am Monatsende. Gesprächsminuten darüber werden je angefangene Minute mit 0,15 € netto nachträglich monatlich abgerechnet. Der Anbieter informiert den Kunden, wenn 80 % der Inklusivminuten erreicht sind.
9. Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zahlbar, soweit der Betrag nicht per SEPA-Lastschrift oder Karte eingezogen wird. Kosten einer vom Kunden verschuldeten Rücklastschrift trägt der Kunde.
10. Gerät der Kunde mit fälligen Zahlungen in Verzug oder verletzt er die Meldepflicht nach Abs. 5 trotz Mahnung erheblich, darf der Anbieter den Assistenten nach vorheriger Ankündigung in Textform mit einer Frist von 7 Tagen vorübergehend deaktivieren. Die Zahlungspflichten bleiben bestehen.
11. Der Anbieter kann den Provisionssatz und den Preis für Mehrminuten mit einer Ankündigungsfrist von sechs Wochen in Textform anpassen. Der Kunde kann in diesem Fall zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. Die Anpassung gilt nicht für bereits gebuchte Termine und bereits angefallene Minuten. Die einmalige Vergütung im Modell A bleibt unberührt.

§ 6 Zufriedenheitsgarantie (Modell A)

1. Im Modell A kann der Kunde den Vertrag innerhalb von 30 Tagen ab Inbetriebnahme ohne Angabe von Gründen in Textform mit sofortiger Wirkung kündigen.
2. In diesem Fall erstattet der Anbieter die gezahlte einmalige Vergütung vollständig, und der Vertrag endet mit Zugang der Kündigung. Bereits angefallene Mehrminuten werden nicht erstattet.
3. Im Modell B fallen keine festen Kosten an; die Kündigung richtet sich nach § 7 Abs. 3.

§ 7 Laufzeit und Kündigung

1. Der Vertrag beginnt mit Vertragsschluss (Unterzeichnung oder Online-Abschluss) und läuft auf unbestimmte Zeit.
2. **Modell A:** Der Kunde kann den Vertrag jederzeit in Textform kündigen. Außerhalb von § 6 wird die einmalige Vergütung weder ganz noch anteilig erstattet. Der Anbieter kann ordentlich mit einer Frist von drei Monaten kündigen, frühestens jedoch zum Ablauf von 24 Monaten ab Inbetriebnahme.
3. **Modell B:** Jede Partei kann den Vertrag jederzeit zum Monatsende in Textform kündigen.
4. **Nachlauf (Modell B):** Für Ted-Anfragen, die während der Vertragslaufzeit eingegangen sind, besteht die Provisionspflicht für Buchungen fort, die innerhalb der ersten 3 Monate nach Vertragsende erfolgen, jeweils höchstens innerhalb des Zuordnungszeitraums nach § 5 Abs. 3. Meldepflicht, Prüfrecht und Abrechnung nach § 5 gelten insoweit fort; der Zugang zum Studio-Portal bleibt hierfür bestehen.
5. Ein Wechsel des Vergütungsmodells bedarf einer Vereinbarung in Textform.
6. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
7. Kündigungen bedürfen der Textform (z. B. E-Mail).

§ 8 Rufnummer und Vertragsende

1. Die für den Assistenten bereitgestellte Rufnummer ist dem Anbieter zugeteilt und wird dem Kunden nur für die Vertragsdauer zur Nutzung überlassen. Eine Portierung auf den Kunden ist ausgeschlossen. Die Studio-Rufnummer des Kunden bleibt unberührt.
2. Mit Vertragsende wird die Rufnummer abgeschaltet. Der Kunde deaktiviert die Rufumleitung rechtzeitig selbst. Der Anbieter weist den Kunden zwei Wochen vor Vertragsende darauf hin.
3. Nach Vertragsende löscht der Anbieter die Daten des Kunden nach Maßgabe des AVV.

§ 9 Datenschutz und Vertraulichkeit

1. Soweit der Anbieter personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet, gilt der als Anlage geschlossene Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 DSGVO.
2. Gesprächsaufzeichnungen (Audio) werden nur erstellt, wenn dies vereinbart ist und die Anrufer zu Gesprächsbeginn darauf hingewiesen werden. Im Standard werden Transkript und Zusammenfassung verarbeitet.
3. Beide Parteien behandeln vertrauliche Informationen der jeweils anderen Partei vertraulich, auch über das Vertragsende hinaus.

§ 10 Rechte

1. Konfigurationen, Prompts, Vorlagen, Skripte und Software des Anbieters bleiben dessen Eigentum. Der Kunde erhält für die Vertragsdauer ein einfaches, nicht übertragbares Recht zur Nutzung des Assistenten für sein Studio.
2. Der Kunde räumt dem Anbieter das Recht ein, Studioname, Logo und bereitgestellte Inhalte für die Einrichtung des Assistenten und die Erstellung der Studio-Materialien (z. B. Aufkleber, Flyer) zu nutzen. Eine Nennung als Referenz erfolgt nur mit Zustimmung des Kunden.

§ 11 Haftung

1. Der Anbieter haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.
2. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf) ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, höchstens auf die vom Kunden in den letzten zwölf Monaten vor dem Schadensereignis gezahlte Vergütung, im Modell A mindestens jedoch auf die Höhe der einmaligen Vergütung.

3. Im Übrigen ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für entgangenen Gewinn und nicht zustande gekommene Aufträge aufgrund nicht oder fehlerhaft angenommener Anrufe.

§ 12 Änderungen der Leistung

Der Anbieter darf die technische Umsetzung (z. B. eingesetzte Dienste, Stimmen, Sprachmodelle) weiterentwickeln oder austauschen, sofern der vereinbarte Leistungsumfang im Wesentlichen erhalten bleibt und dies für den Kunden zumutbar ist. Wesentliche Änderungen werden mit angemessener Frist angekündigt.

§ 13 Schlussbestimmungen

1. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung.
2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, [Sitz des Anbieters].
4. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

Ort, Datum · Anbieter

DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt)

Ort, Datum · Kunde (Unterschrift, Stempel)

Name in Druckbuchstaben: _____

Anlage A · Leistungsbeschreibung

Leistungen (in beiden Vergütungsmodellen enthalten)

Einrichtung auf Grundlage des Fragebogens, gemeinsamer Test vor Inbetriebnahme

Eigene deutsche Rufnummer für die Umleitung

Anrufannahme 24/7 oder bei Nichtannahme/besetzt/geschlossen

Begrüßung mit Studioname, KI-Kennzeichnung

Beantwortung allgemeiner Fragen anhand der Wissensbasis

Aufnahme von Tattoo-Anfragen, Absagen und Verschiebungswünschen

Zusammenfassung per WhatsApp und E-Mail

WhatsApp an Anrufer zum Einsenden von Motivbildern (mit Zustimmung des Anrufers)

Weiterleitung dringender Anrufe an eine Mobilnummer des Kunden

Deutsch und Englisch

Wahl der Stimme aus der Auswahl des Anbieters

Monatsreport (Anrufe, Anfragen, Minuten) und Optimierung

Pflege von Änderungen der Studio-Informationen, Betreuung ohne gesonderte Vergütung

Studio-Materialien digital (Fensteraufkleber, Flyer, Aufsteller, Datenschutzhinweis)

Online-Studio-Portal (Anfragen einsehen, im Modell B Buchungen melden)

Vergütungsmodelle (netto, zzgl. USt.)

Modell A · Kauf: einmalig 1.499 € (mit Aktionscode 1.249 €), inklusive Einrichtung, Betrieb und Betreuung, keine monatliche Vergütung, 30 Tage Zufriedenheitsgarantie nach § 6

Modell B · Provision: keine Einrichtungs- und keine Monatsgebühr; 10 % des vereinbarten Tattoo-Preises (netto) für Termine, die innerhalb der ersten 6 Monate nach einer Ted-Anfrage gebucht werden; Meldung im Studio-Portal bis zum 3. des Folgemonats, Abrechnung monatlich, Nachlauf 3 Monate nach Vertragsende

Beide Modelle: 500 Gesprächsminuten je Kalendermonat inklusive (Fair Use), darüber 0,15 € je angefangener Minute

Gesprächsminuten = Dauer der vom Assistenten angenommenen Gespräche, minutengenau aufgerundet je Gespräch. Nicht umfasst: Kosten des Telefonanschlusses des Kunden, Druck und Versand von Materialien über das Willkommenspaket hinaus, Rechtsberatung.

Anlage B · SEPA-Firmenlastschrift-Mandat

Zahlungsempfänger: DSX Media Solutions UG (haftungsbeschränkt), [Straße Nr., PLZ Ort] · Gläubiger-Identifikationsnummer: [Gläubiger-ID] · Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Ich/Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf

mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. **Hinweis:** Dieses Lastschriftmandat dient nur dem Einzug von Lastschriften, die auf Konten von Unternehmen gezogen sind. Ich bin/Wir sind nicht berechtigt, nach der erfolgten Einlösung eine Erstattung des belasteten Betrages zu verlangen. Ich bin/Wir sind berechtigt, mein/unser Kreditinstitut bis zum Fälligkeitstag anzuweisen, Lastschriften nicht einzulösen.

Kontoinhaber

IBAN

DE_ _ _ _ _

BIC

Kreditinstitut

Ort, Datum

Unterschrift Kontoinhaber